

RECURSO CÍVEL Nº 5066123-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ANDREA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PLEITO DE CONTAGEM DO INTERSTÍCIO A PARTIR DA DATA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO N.º 84669/80 CRIA RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 206 TNU. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar a União a reconhecer que o início dos efeitos jurídicos e financeiros da progressão e da promoção da parte autora é data de efetivo exercício no órgão, devendo proceder o recálculo das promoções e progressões com o pagamento de eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal. O cálculo dos atrasados deverá observar o disposto no Enunciado 111 das TRRJ até 08/12/2021. Após, incidirá a TAXA SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e encaminhem-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5066123-80.2024.4.02.5101

510015002321 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5066123-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ANDREA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito de condenação da União a efetuar as progressões funcionais a cada 12 meses completos de efetivo exercício com o devido reenquadramento funcional. Vejamos:

"A controvérsia cinge-se em definir a ausência de regulamentação da Lei nº 11.355/2006, que trata de reestruturação de carreira com reflexos na progressão funcional da parte autora, servidor público federal, a ponto de aplicar subsidiariamente o Decreto nº 84.669/80, que regulamentou legislação diversa.

Como a matéria refere-se ao recebimento de diferenças de natureza sucessiva decorrentes de vantagem devida a servidor público pela Fazenda Pública, opera-se a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora é servidora pública federal, ocupante de cargo público federal, integrante do Plano Especial de Carreiras e Cargos, estruturado pela Lei nº 11.355/2006.

Sustenta que a carreira ainda carece de regulamentação para ter aplicadas as regras e procedimentos estabelecidos no Decreto nº 84.669/80, que regulamentava o instituto da progressão funcional a que se referiam a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

Assim pretende ter aplicado o entendimento da Turma Nacional de Uniformização que, em pedido de uniformização de interpretação de lei, fixou a seguinte tese no Tema 206:

"Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório."

(PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102/RS, Relator Juiz Federal Fabio de Souza Silva, trânsito em julgado em 29/06/2021, no RE 1300404/RS)

Ocorre que os titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho tiveram a estrutura remuneratória definida a partir de 1º de março de 2008 até 31 de janeiro de 2009 composta pela Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST.

Portanto, no caso concreto não se aplica o Decreto nº 84.669/1980 de forma subsidiária, por existente regulamentação específica para a carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho.

*Ante o exposto, **julgo improcedente** o pedido, e declaro o processo extinto com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil."*

Sustenta o Recorrente que o Decreto Lei n.º 84.669/90 determina que o interstício para a progressão do servidor federal será de 12 meses. Entretanto, alega que o ato normativo estabeleceu datas únicas para servidores em situações funcionais diversas.

Salienta que a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do representativo de controvérsia tema 206, entendeu pela ilegalidade dos artigos 10 e 19 do Decreto n.º 84.669/80, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais ser fixado com base na data de entrada do efetivo exercício na carreira.

VOTO

Narra a parte autora ser servidora, vinculado ao Hospital Federal do Andaraí (HFI) - Ministério da Saúde, possuindo como matrícula no SIAPE o nº 1747006, estando enquadrado como Auxiliar de Enfermagem

Alega que, considerando o disposto no Decreto n.º 84.669/80, as progressões somente têm ocorrido nos meses de março e setembro de cada ano.

Pois bem.

O Decreto n.º 84.669/1980 regulamenta o instituto da progressão e promoção funcional dos servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n.º 5.645/1970. Vejamos:

(...)

Art. 6º - O interstício para a progressão horizontal será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1, e de 18 (dezoito) meses, para os avaliados com o Conceito 2.

Art. 7º - Para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.

Art. 8º - O interstício será computado em períodos corridos, sendo interrompido nos casos em que o servidor se afastar do exercício do cargo ou emprego em decorrência de:

I - licença com perda de vencimento;

II - suspensão disciplinar ou preventiva;

III - prisão administrativa ou decorrente de decisão judicial;

IV - suspensão do contato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio-doença;

V - viagem ao exterior, sem ônus para Administração, salvo se em gozo de férias ou licença para tratamento de saúde; e

VI - prestação de serviços a organizações internacionais.

(...)

Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1º de julho de 1980.

§ 1º - Nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.

§ 2º - Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.

§ 3º - Na hipótese de transferência do funcionário ou movimentação do empregado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de ocupantes de cargos ou empregos incluídos no sistema da Lei nº 5.645, de 1970, o servidor levará para o novo órgão o período de interstício já computado na forma deste artigo.

(...)

Art. 12 - A avaliação representará o desempenho do servidor no período de 12 (doze) meses e será feita até 15 de agosto.

§ 1º - O desempenho funcional será apurado pelo chefe imediato e ponderado de acordo com os critérios estabelecidos no modelo anexo de ficha de avaliação de desempenho.

(...)

Entendo que o Decreto n.º 84.669/80 cria restrições e limitações não previstas em Lei, desnaturando a sua natureza regulamentadora, além de ferir o princípio da isonomia ao estabelecer prazos diferenciados para o marco inicial da progressão/promoção funcional.

A adoção desse critério cria distorções e desigualdades, ferindo direitos legalmente assegurados aos servidores.

Dessa forma, estabelecer apenas uma data para que todos os servidores sejam beneficiados com as consequências da progressão é evidenciar um tratamento desigual aos indivíduos, porque o início do exercício no efetivo cargo varia em cada caso.

Neste sentido é o julgamento do tema 206 da TNU (**PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102/RS**):

"Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório."

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar a União a reconhecer que o início dos efeitos jurídicos e financeiros da progressão e da promoção da parte autora é data de efetivo exercício no órgão, devendo proceder o recálculo das promoções e progressões com o pagamento de eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal. O cálculo dos atrasados deverá observar o disposto no Enunciado 111 das TRRJ até 08/12/2021. Após, incidirá a TAXA SELIC, nos termos do artigo 3º da EC n.º 113/2021. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de recorrente vencedor, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, com as cautelas de praxe, dê-se baixa e encaminhem-se os autos à origem.